

Выписка из Закона Республики Казахстан «Об арбитраже»

Статья 9. Форма и содержание арбитражного соглашения

1. Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в виде арбитражной оговорки в документе, подписанном сторонами, либо заключенным путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами, электронными документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.
2. Арбитражное соглашение также считается заключенным в письменной форме, если оно заключается путем обмена искомым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает.
3. Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение арбитража, является арбитражным соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме, и данная ссылка такова, что делает арбитражное соглашение частью договора.

Арбитражное соглашение или оговорка это текст, включаемый в договор, соглашения и контракты. Документ, содержащий арбитражное соглашение, должен быть подписан уполномоченным лицом (руководитель либо лицо, действующее по доверенности с правом заключения договоров).

ОБРАЗЕЦ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ **(АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА)**

ДОГОВОР

подряда №ФКШ-24-054 от 04.06.2026 года

г.Шымкент

от 04 июня 2026 года

Индивидуальный предприниматель «Кенжалиев», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице индивидуального предпринимателя Кенжалиева Ахмета ИИН 671011530486, действующий на основании уведомления «О начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя №КЗ000000000000 от 21.02.2018 года, с одной стороны, и

ТОО «Батыр» БИН 250340008622, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Эргешова Бакыта, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда № ФКШ-24-054 от 04 июня 2026 года о нижеследующем:

.....

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора либо в связи с ним, подлежат окончательному разрешению в ТОО «Постоянно действующий Арбитраж города Шымкент и Туркестанской области» (БИН 230840017664) в соответствии с его Регламентом.

Разбирательство осуществляется единоличным арбитром в упрощенном (письменном) порядке без устных заседаний и ведения протокола, что подтверждается осознанным согласием сторон в соответствии со статьями 36 и 37 Закона РК «Об арбитраже». Отсутствие устных заседаний и протокола не влияет на действительность арбитражного решения.

Арбитражное решение является окончательным и обязательным для исполнения Сторонами.

Стороны подтверждают, что ознакомлены и согласны с Регламентом ТОО «Постоянно действующий Арбитраж города Шымкент и Туркестанской области» (**БИН 230840017664**) с сайта: (www.arbitrazh-shymkent.kz) - Регламент ТОО «Постоянно действующий Арбитраж города Шымкент и Туркестанской области» является неотъемлемой частью настоящей арбитражной оговорки.

Соглашение составлено на русском языке в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение вступает в юридическую силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

Реквизиты и подписи Сторон: